

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1073/2533

นาย ใจฮวด แซ่เจ็ง
นาย สุเทพ จิตตวิไล

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1719, มาตรา 1727

ศาลชั้นต้นตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย ผู้คัดค้านยื่นคำร้องอ้างว่า ผู้ร้องไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและจัดการแบ่งปันมรดกไม่ถูกต้อง ผู้ร้องแถลงรับต่อศาลตามรายงานกระบวนการพิจารณาบัลลงวันที่ 22 กันยายน 2529 ว่า เจ้ามรดกมีทายาท 9 คนแต่แบ่งมรดกให้ทายาทเพียง 8 คน โดยไม่แจ้งเหตุผลว่า เหตุใดจึงไม่แบ่งมรดกให้แก่ทายาทอีกคนหนึ่ง ข้อเท็จจริงที่ศาลชั้นต้นสอบถามคู่ความไว้ตามรายงานกระบวนการพิจารณาดังกล่าวยังไม่บริบูรณ์การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้จัดการไต่สวนคำร้อง ของ ผู้คัดค้านจึงไม่ชอบด้วยกระบวนการพิจารณาเพราะการจัดการมรดกของผู้ร้องจะถูกต้องและเป็นการละเลยไม่ทำการตามหน้าที่หรือไม่เป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ร้องและผู้คัดค้านต้องนำสืบให้ปรากฏควรที่ศาลชั้นต้นต้องดำเนินกระบวนการไต่สวนต่อไปให้สิ้นกระแสความ

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งให้ผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของนางปอกี แซ่ตั้ง ผู้ตาย ผู้คัดค้านยื่นคำร้องคัดค้านว่าผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกแล้วไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย แบ่งมรดกไม่ถูกต้อง เกิดการเสียหายแก่กองมรดก ขอให้สั่ง

ถอนผู้ร้องจากการเป็นผู้จัดการมรดกผู้ร้องยื่นคำแถลงว่าได้จัดการมรดกถูกต้องแล้ว ขอให้ยกคำร้องของผู้คัดค้าน วันนัดไต่สวนศาลชั้นต้นพิเคราะห์คำแถลงของคู่ความ แล้วให้งดไต่สวนคำร้อง และมีคำสั่งยกคำร้องของผู้คัดค้าน ผู้คัดค้านอุทธรณ์คำสั่ง ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นทำการไต่สวนคำร้องต่อไปแล้ว มีคำสั่งใหม่ตามรูปคดี ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่ผู้ร้องฎีกาว่า ผู้ร้องมิได้ละเลยไม่กระทำการตามหน้าที่ผู้จัดการมรดก และผู้ร้องได้แบ่งมรดกโดยผู้คัดค้านรู้เห็นและเห็นชอบในการตกลง แบ่งปันมรดกของผู้ตายคำสั่งศาลชั้นต้นจึงถูกต้องแล้วนั้น ศาลฎีกาเห็นว่าการที่ศาล ตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายก็คำนึงถึงความสมควรเพื่อประโยชน์แก่กอง มรดกนอกเหนือจากพินัยกรรม ผู้ร้องอาจกระทำการตามหน้าที่ผู้จัดการมรดกโดยไม่ ต้องรับความยินยอมจากทายาทก็ได้แต่เนื่องจากผู้คัดค้านยื่นคำร้องอ้างว่าผู้ร้องไม่ได้ ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและจัดการแบ่งปันมรดกไม่ถูกต้องทั้งยังปรากฏจากบัญชี เครือญาติท้ายคำร้องว่า เจ้ามรดกมีทายาทโดยธรรม 9 คนแต่ผู้ร้องแถลงรับต่อศาล ตามรายงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่ 22 กันยายน 2529 ว่าแบ่งมรดกให้ทายาท เพียง 8 คนเท่านั้นโดยไม่แจ้งเหตุผลว่า เหตุใดจึงไม่แบ่งมรดกให้แก่ทายาทอีกคน หนึ่งดังนั้นการจัดการมรดกของผู้ร้องจะถูกต้องและเป็นการละเลยไม่ทำการตาม หน้าที่หรือไม่จึงเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ร้องและผู้คัดค้านต้องนำเสนอให้ปรากฏต่อไป ข้อ เท็จจริงที่ศาลชั้นต้นสอบถามคู่ความไว้ตามรายงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่ 22 กันยายน 2529 ยังไม่บริบูรณ์ จึงไม่สมควรงดการไต่สวน ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้งด การไต่สวนคำร้อง ของ ผู้คัดค้าน จึงยังไม่ชอบด้วยกระบวนการพิจารณา ควรที่ศาลชั้น ต้นต้องดำเนินกระบวนการไต่สวนต่อไปให้สิ้นกระแสความคำพิพากษาฎีกาที่ผู้ ร้องยกขึ้นอ้างอิงข้อเท็จจริงไม่ตรงกับคดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาของผู้ ร้องฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(เจริญ นิลเอสงฆ์-ก้าน อันนันทน์-อัมพร ทองประยูร)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ